

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 3 jourmada I 1438 – 31 janvier 2017

160^{ème} année

N° 9

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Assemblée des Représentants du Peuple

Nomination d'un directeur.....	445
Nomination d'un chef de service.....	445

Présidence du Gouvernement

Nomination d'un chargé de mission	445
---	-----

Ministère de la Justice

Nomination de chargés de mission	445
Nomination d'un directeur général	445
Cessation de détachement de magistrats	445
Nomination d'un chef de greffe de tribunal.....	445

Ministère de la Défense Nationale

Cessation de fonctions d'attachés de cabinet	446
Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au titre de l'année 2016.....	446
Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique au titre de l'année 2016.....	446

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016.....	447
Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016	448
Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016	448
Ministère de l'Intérieur	
Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2017, portant délégation de signature	449
Nomination d'un sous-directeur	449
Liste de promotion au choix au grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2015.....	449
Ministère des Affaires Religieuses	
Cessation de fonctions de chargés de mission	450
Ministère des Finances	
Décret gouvernemental n° 2016-144 du 25 janvier 2017, fixant la liste des matières premières destinées au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages.....	450
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	456
Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme	456
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère des finances	464
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de la Banque de Tunisie et des Emirats	464
Ministère de l'Industrie et du Commerce	
Nomination d'un directeur général	464
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Nomination d'un chargé de mission	464
Nomination d'un directeur général	464
Nomination d'un secrétaire général de commune	464
Nomination d'un chef de service.....	464
Ministère de l'Education	
Nomination de chargés de mission	464
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	465
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination d'un directeur.....	465
Nomination de secrétaires généraux d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.....	465
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	466
Nomination d'un maître de conférences.....	466
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l'eau potable.....	467

Cessation de fonctions de chargés de mission	476
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, complétant l'arrêté du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales.....	476
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Boumerdes du gouvernorat de Mahdia.....	478
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Sidi Alouane du gouvernorat de Mahdia.....	479
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.....	480
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Chiba de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.....	481
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Ksour Essef du gouvernorat de Mahdia.....	482
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Gharraf de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.....	483
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Souassi du gouvernorat de Mahdia.....	484
Arrêté du ministre agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 janvier 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.....	485
Tableaux d'emplois fonctionnels.....	485
Nomination de directeurs.....	486
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret gouvernemental n° 2017-161 du 31 janvier 2017 , fixant les conditions du bénéfice du programme du premier logement, les modalités, les conditions du bénéfice du prêt bonifié pour couvrent de l'autofinancement et les procédures de son octroi.....	486
Ministère de la Santé	
Nomination de chargés de mission	488
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un sous-directeur	488
Nomination d'un chef de service.....	488
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination de chargés de mission	488
Cessation de fonctions de chargés de mission	489

Ministère des Affaires Culturelles	
Nomination d'un chargé de mission	489
Nomination du chef de cabinet	489
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	489
Cessation de fonctions du chef de cabinet.....	489
Nomination de directeurs.....	489
Nomination d'un inspecteur en chef	489
Ministère du Transport	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	490
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Nomination d'un sous-directeur	490
Ministère de la Fonction Publique et de la Gouvernance	
Nomination de chargés de mission	490
Nomination de directeurs généraux	490
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination d'un chargé de mission	490
Cessation de fonctions de chargés de mission	490

décrets et arrêtés

ASSEMBLEE DES REPRESENTANTS DU PEUPLE

Par arrêté du chef du gouvernement du 25 janvier 2017.

Monsieur Anis Khamnech, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale au secrétariat général à l'assemblée des représentants du peuple, et ce, à compter du 1^{er} octobre 2016.

Par arrêté du chef du gouvernement du 25 janvier 2017.

Monsieur Nader Louati, administrateur de la chambre des députés, est chargé des fonctions de chef de service d'administration centrale au secrétariat général à l'assemblée des représentants du peuple, et ce, à compter du 1^{er} octobre 2016.

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2017-133 du 25 janvier 2017.

Madame Ines Korb épouse Ben Nasr, administrateur, est nommée chargée de mission au cabinet du chef du gouvernement, à compter du 1^{er} décembre 2016.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Par décret gouvernemental n° 2017-134 du 25 janvier 2017.

Monsieur Houssein Eddine Teriki, conseiller au tribunal administratif, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la justice, à compter du 21 novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-135 du 25 janvier 2017.

Monsieur Elyes Ezalleg, colonel major à la garde nationale, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de la justice, à compter du 14 novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-136 du 25 janvier 2017.

Monsieur Elyes Ezalleg, colonel major à la garde nationale, est nommé directeur général de l'établissement des prisons et de la rééducation au ministère de la justice, à compter du 14 novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-137 du 25 janvier 2017.

Est mis fin au détachement de Madame Neïla Feki, magistrat de troisième grade auprès du Président du gouvernement, à compter du 1^{er} décembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-138 du 25 janvier 2017.

Est mis fin au détachement de Monsieur Nabil Abidi, magistrat de deuxième grade au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, à compter du 1^{er} novembre 2016,

Par arrêté du ministre de la justice du 31 janvier 2017.

Monsieur Khaled Abbas, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargé des fonctions de chef de greffe du tribunal de première instance de Zaghouan.

Par décret gouvernemental n° 2017-139 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination du colonel major Mohamed Taha Ben Amara, en qualité d'attaché de cabinet du ministre de la défense nationale, à compter du 16 février 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-140 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination du colonel major de la marine Faouzi Zaiem, en qualité d'attaché de cabinet du ministre de la défense nationale, à compter du 16 juillet 2016.

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au titre de l'année 2016.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 14 mai 2009, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 14 décembre 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au titre de l'année 2016.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major de la santé publique au titre de l'année 2016, ouvert par l'arrêté du 14 décembre 2016 susvisé, est reporté au vendredi 24 février 2017 et jours suivants.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 24 janvier 2017.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

Le ministre de la défense nationale

Farhat Horchani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique au titre de l'année 2016.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2000-2352 du 17 octobre 2000, étendant les dispositions du décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, au personnel civil paramédical du ministère de la défense nationale, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai 2016,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 1^{er} août 2014, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 14 décembre 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major au corps de la santé publique au titre de l'année 2016.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'infirmier major de la santé publique au titre de l'année 2016, ouvert par l'arrêté du 14 décembre 2016 susvisé, est reporté au vendredi 24 février 2017 et jour suivants.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 24 janvier 2017.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

Le ministre de la défense nationale

Farhat Horchani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 24 décembre 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur conseiller au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016, ouvert par l'arrêté du 14 décembre 2016 susvisé, est reporté au vendredi 24 février 2017 et jour suivants.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 24 janvier 2017.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

Le ministre de la défense nationale

Farhat Horchani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 19 mars 2013, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 14 décembre 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'administrateur au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016, ouvert par l'arrêté du 14 décembre 2016 susvisé, est reporté au vendredi 24 février 2017 et jour suivants.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 24 janvier 2017.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

Le ministre de la défense nationale

Farhat Horchani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 janvier 2017, portant report du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du chef du gouvernement du 1^{er} août 2012, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration au corps administratif commun des administrations publiques, tel que modifié par l'arrêté du 20 novembre 2015,

Vu l'arrêté du ministre de la défense nationale du 14 décembre 2016, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'attaché d'administration au corps administratif commun des administrations publiques au titre de l'année 2016, ouvert par l'arrêté du 14 décembre 2016 susvisé, est reporté au vendredi 24 février 2017 et jour suivants.

Art. 2 - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au mardi 24 janvier 2017.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

Le ministre de la défense nationale

Farhat Horchani

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Arrêté du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2017, portant délégation de signature.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-543 du 1^{er} avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-208 du 24 novembre 2014,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 novembre 2016, chargeant Monsieur Aymen Mzoughi, administrateur de l'intérieur, des fonctions de chef de la section du magasin central des pièces détachées, au secrétariat général au ministère de l'intérieur, avec rang et avantage de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Aymen Mzoughi, administrateur de l'intérieur, chargé des fonctions de chef de la section du magasin central des pièces détachées, au secrétariat général au ministère de l'intérieur avec rang et avantages de chef de service, est habilité à signer par délégation du ministre de l'intérieur, tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la section du magasin central des pièces détachées, au secrétariat général et les documents administratifs et financiers des dépenses liées à l'approvisionnement de l'ameublement, de l'équipement et des acquisitions liées à la circulation routière, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 2 novembre 2016.

Tunis, le 4 janvier 2017.

Le ministre de l'intérieur

Hédi Mejdoub

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2017.

Le commissaire de police de la classe supérieure, Adel Soussi, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploration et de l'évaluation à la direction générale des relations extérieures et de coopération internationale au ministère de l'intérieur.

Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire d'administration au ministère de l'intérieur au titre de l'année 2015

- Mohsen Brahim.

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Par décret gouvernemental n° 2017-141 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Belgacem Ayachi, ingénieur général, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires religieuses, à compter du 20 juin 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-142 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Slim Ben Cheikh, prédicateur principal hors classe, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires religieuses, à compter du 1^{er} octobre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-143 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Abdelhamid Ben Romdhane, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires religieuses, à compter du 1^{er} juin 2016.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2016-144 du 25 janvier 2017, fixant la liste des matières premières destinées au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6% et les conditions d'octroi de ces avantages.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment les articles 30 et 31 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 96-1189 du 1^{er} juillet 1996, fixant la liste des matières premières et articles destinés au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de la réduction des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et en régime intérieur et les conditions d'octroi de ces avantages tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-2398 du 31 août 2005,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont fixées dans la liste n°I annexée au présent décret gouvernemental les matières premières importées et destinées au secteur de l'artisanat et susceptibles de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6 %.

Art. 2 - Les avantages fiscaux prévus à l'article premier du présent décret gouvernemental sont accordés aux matières premières :

- importées directement par les artisans ou les entreprises artisanales à condition de présenter, selon le cas, la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé d'immatriculation et d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire,

- importées directement par les centres de formation professionnelle et les structures à vocation sociale à condition de présenter une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire dans le secteur de l'artisanat,

- importées par les commerçants ou les industriels ou les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans à condition de présenter une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat précisant les quantités des matières premières destinées au secteur de l'artisanat et de souscrire auprès des services de la douane un engagement de cession des matières premières aux seuls artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle ou structures à vocation sociale.

La cession sur le marché local des matières premières importées dans le cadre du présent décret gouvernemental par les commerçants et industriels et les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans au profit des artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle et structures à vocation sociale, est subordonnée à la présentation d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

L'autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts doit mentionner :

- l'identification du fournisseur ou du groupement des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans et de l'artisan ou de l'entreprise artisanale ou des centres de formation professionnelle ou des structures à vocation sociale.

- le numéro de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale,

- la désignation des matières premières et des quantités à acquérir.

Art. 3 - Sont fixées dans la liste n° II annexée au présent décret gouvernemental les matières premières fabriquées localement destinées au secteur de l'artisanat susceptibles de bénéficier de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 6%.

Art. 4 - Les avantages fiscaux prévus à l'article 3 du présent décret gouvernemental sont accordés aux matières premières acquises auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée par :

- les artisans ou entreprises artisanales à condition de présenter, selon le cas, la carte professionnelle d'artisan ou du récépissé d'immatriculation et d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation accordée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire,

- les centres de formation professionnelle et les structures à vocation sociale à condition de présenter une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation accordée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

- les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans à condition de présenter une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat précisant les quantités des matières premières destinées au secteur de l'artisanat et

de souscrire auprès des services du contrôle des impôts un engagement de cession des matières premières aux seuls artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle ou structures à vocation sociale.

L'autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts doit mentionner :

- l'identification du fournisseur ou du groupement des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans et de l'artisan ou de l'entreprise artisanale ou des centres de formation professionnelle ou des structures à vocation sociale,

- le numéro de la carte professionnelle ou du récépissé d'immatriculation pour l'artisan ou l'entreprise artisanale,

- la désignation des matières premières et des quantités à acquérir.

La cession sur le marché local des matières premières fabriquées localement dans le cadre du présent décret gouvernemental par les commerçants et industriels et les groupements des services d'approvisionnement et commercialisation des produits des artisans au profit des artisans, entreprises artisanales, centres de formation professionnelle et structures à vocation sociale, est subordonnée à la présentation d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une attestation délivrée par l'office national de l'artisanat certifiant que les quantités sont nécessaires à l'activité du bénéficiaire.

Art. 5 - Toutes les taxes exigibles doivent être payées en cas de non transformation des matières premières par le bénéficiaire.

Art. 6 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 96-1189 du 1^{er} juillet 1996 susvisé.

Art. 7 - La ministre des finances, la ministre du tourisme et de l'artisanat, le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'industrie
et du commerce
Zied Laadhari
La ministre du tourisme et
de l'artisanat
Salma Elloumi Rekik

LISTE N° I

LES MATIERES PREMIERES IMPORTEES

ET DESTINEES AU SECTEUR DE L'ARTISANAT

N° DE POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 05 – 01	Cheveux bruts
EX 05 – 07	Cornes (EX 050790009)
EX 05 – 10	Ambres gris Civette Musc naturel
EX 13 – 01	- Gomme pour machine sous pression - Gomme arabique
EX 14 – 01	- Rotin (14012000006) - Raphia (14019000031) - Paille (14019000097) - Bambous (EX 140110000)
EX 14 – 04	Kapok Paille de sorgho Fibres de piassava Fucus cruspis, en poudre La loufa (EX 140490009)
EX 25 – 07	Argiles blanches pour la fabrication des céramiques
EX 25 – 20	- Moldadur (plâtre dur) pour la fabrication des céramiques - Gypse et anhydrite - Plâtre à machine sous pression - Poudre plâtre à machine sous pression
EX 25 – 22	Poudre et pâte pour le polissage du bois Poudre pour le polissage du corail
EX 25 – 24	Amiante
EX 27 – 12	Vaseline Huile de paraffine Paraffine pure
EX 28 – 08	Acide nitrique
EX 28 – 40	Borate
EX 28 – 41	Sels des acides exométalliques ou peroxométalliques
EX 32 – 04	Autres matières colorantes organiques synthétiques
EX 32 – 07	Pigments opacifiant pour l'émaillage des céramiques, du cuivre, des métaux ou du verre Produit émail à four Lustre liquide et préparations similaires des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie
EX 32 – 13	Couleurs à l'alcool en assortiment pour la peinture artistique
EX 33 – 01	Huile essentielles de menthe
EX 34 – 04	Cire pour machine sous pression
EX 34 – 05	Pâtes à polir
EX 35 – 06	Colle mision à dorer
EX 38 – 01	Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires : gibs pour bijouterie
EX 38 – 06	Colophane
EX 38 – 08	Antirongeurs et produits similaires à l'état de préparations (produits antimites)
EX 38 – 10	Préparations de décapage de métaux
EX 39 – 07	Résines
EX 39 – 10	Silicones sous formes primaires
EX 39 – 12	Acétate et nitrate de cellulose
EX 39 – 19	Plaques, feuilles bandes, rubans, pellicules en matière plastiques, auto-adhésifs, d'une largeur excédant 20 cm

N° DE POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 39 – 20	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en autres dérivés de la cellulose : faux nacre en nitrate de cellulose.
EX 39 – 21	Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames en polymères de chlorure de vinyle alvéolaires : polyphone adhésif pour abat-jour
EX 44 – 07	Bois rouge Bois acajou Bois hêtre Bois ébène (bois noir dur)
EX 46 – 01	Autres matières à tresser et articles similaires : cannages
EX 48 – 01	Papier journal pour fixage d'articles peints à la main.
EX 48 – 11	Papiers et cartons enduits ou recouverts de matières plastiques : polyphone pour abat-jour non adhésif.
EX 48 – 23	Papier seal
EX 50 – 02	Soie grège (non moulinée)
EX 50 – 04	Fils de soie pour tapis et tapisserie Fils de soie grège (EX 500400100 et EX 500400900)
EX 50 – 07	Tissus de soie
EX 51 – 01	laine de tonte dégraissée (51012100004)
EX 51 – 04	Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers destinés à la fabrication des serpilleries
EX 51 – 05	Laine peignée en vrac (51052100002) Autre laine peignée (51052900002)
EX 51 – 06	Fil de laine cardée pour chéchia (51061001001) Fil de laine cardée pour tapis et tapisserie
EX 51 – 07	Fil de laine peignée pour chéchia (51071001008) Fil de laine peignée pour tapis et tapisserie
EX 52 – 05	Fils de coton pour tapis et tapisserie
EX 52 – 06	Fils coton (de EX 520611000 à EX 520645000)
EX 53 – 06	Fil de lin
EX 53 – 09	Tissus de lin blanc Tissus de lin couleur
EX 54-02	Fils en fibres synthétiques pour couture des chaussures
EX 54-03	Fils de rayonne de viscose - Fils de rayonne viscose (540310000, 540331000, 540332000, 540341000)
EX 54 – 04	Monofilaments synthétiques de 67 décitex et plus
EX 54 – 07	Tissus en polyester pour abat-jour Tissus imprimé pour abat-jour
EX 55 – 03	Fibres synthétiques discontinues de polyester (550320000)
EX 55 – 09	Fils en fibres polyester mélangés uniquement ou principalement en coton (55095300004) Fils en fibres polyester ou acryliques
EX 55 – 16	Tissus teints pour abat-jour
EX 56 – 02	Autres feutres non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés, de laine ou de poils fins Autres feutres non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés d'autres matières textiles
EX 56 – 03	Nontissé pour abat-jour
EX 56 – 05	Filés métalliques et fils métallisés: fils métallo-plastiques (56050000099) Fils et lames en métaux précieux combinés avec des fils textiles Fils métallisés et filés métalliques
EX 58 – 06	Rubans sans trame synthétiques (agrément or faux) Rubans tissés pour habits traditionnels
EX 58 – 08	Articles de passementerie contenant de l'or Articles de passementerie contenant de l'argent

N° DE POSITION	DESIGNATION DES PRODUITS
EX 60 – 01	Velours et peluches pour fabrication des poupées Etoffes à longs poils de fibres textiles (de 600110001 à 600110009)
EX 63 – 07	Rubans en soie pour la décoration des médailles (EX 63079098090 et EX 96190049009)
EX 68 – 02	Pierre de couleur verdâtre pour fabrication des bibelots
EX 68 – 06	Vermiculite
EX 68 – 15	Creuser (EX 681510900, EX 681591000, EX 68159900005)
EX 70 – 10	Flacons en verre Flacons en verre d'une contenance inférieure ou égale à 12 ml (EX 701090213, EX 701090911, EX 701090991)
EX 70 – 19	Fibre ou fils de verre Mats non tissés en fibre de verre
EX 71 – 01	Perles
EX 71 – 02	Diamants
EX 71 – 03	Pierres précieuses
EX 71 – 04	Pierres synthétiques ou reconstituées
EX 71 – 05	Dorure en poudre
EX 71 – 06	Argent en grenaille Cannetilles d'argent (71069200211) Paillettes d'argent (71069200299) Autres argent sous forme mi-œuvré : lames argent doré Alliage d'argent (EX 710692009, EX 710691009, EX 710691001, EX 710690009, EX710692201, EX 710692009, EX 710692801, EX 710692809)
EX 71 – 08	Cannetilles d'or fin (71081380190) Paillettes d'or fin (71081380112) Feuille en or pour dorure
EX 71 – 09	Lames et cannetilles
EX 71 – 10	Rhodium pour dorure
EX 71 – 13	Anneaux de fermeture en argent.
EX 73 – 19	Epingles en acier de longueur inférieure ou égale à 1cm
EX 74 – 03	Alliages de cuivres (EX 740321000, EX 740322000, EX 740323000, EX 740329000)
EX 74 – 09	Tôles en cuivre affiné enroulées d'une épaisseur supérieure à 2,4 mm (EX 740911) Tôles en cuivre affiné d'une épaisseur comprise entre 0,8 mm et 1,5 mm inclus et d'une largeur égale ou supérieure à 1 m. Tôles en laiton enroulé d'une épaisseur supérieure à 2,4 mm Tôles en laiton d'une épaisseur de 0,8 mm à 1,5 mm inclus et d'une largeur égale ou supérieure à 1m. Alliages à base de cuivre-nickel-zinc (maillechort) (740940001, 740940009)
EX 74 – 10	Feuilles et bandes minces en cuivre affiné d'une épaisseur inférieure à 0,15mm
EX 74 – 15	Clous à tête arrondie d'une longueur inférieure ou égale à 1 cm en cuivre
EX 80 – 01	Etain non allié, sous forme brute.
EX 82 – 02	Lampes droites pour bois (EX 820299800)
EX 82 – 03	Limes (EX 820310000)
EX 82 – 07	Mèches (EX820750100, EX820750500, EX820750600, EX820750700, EX820750900)
EX 82 – 13	Ciseaux pour tapis
EX 83 – 01	Fermeurs pour maroquinerie
EX 83 – 08	Paillettes découpées en métaux communs
EX 95 – 03	Poupées et starlettes en plastique souple, non habillées Mécanisme pour yeux de poupées
EX 96 – 01	Plaques, feuilles, baguettes et tubes en écaille, en nacre ou en os.
EX 96 – 03	Pinceaux pour artistes.
EX 96 - 14	Tuyaux en ébonite pour fabrication des pipes.

LISTE N° II
LES MATIERES PREMIERES FABRIQUEES
LOCALEMENT ET DESTINEES AU SECTEUR
DE L'ARTISANAT

I. TISSUS

- Tissus d'ameublement
- Tissus velours
- Tissus maltais
- Tissus laine
- Tissus percale
- Tissus tergal
- Tissus éponge
- Tissus soie
- Tissus popeline
- Tissus à fleur
- Tissus fouta
- Tissus rouges de jebba
- Tissus taffetas
- Tissus kamraya de largeur inférieure à 2,7m
- Tissus satin

II. MOUSSES

III. FILS

- Fil acétate pour tissage traditionnel
- Fil mouliné
- Fil à coudre
- Fil à broder
- Fil de soie pour tissage traditionnel
- Fils de coton
- Laine lavée à fond et traitée
- Fil de laine pour tapis et tapisserie
- Fil de soie pour tapis et tapisserie
- Fil de laine pour la fabrication de serpillières

IV. CUIRS

- Cuir daim
- Cuir de caprins
- Cuir basane
- Cuir de bovins
- Tanins
- doublure pour chaussures
- semelles et talons pour chaussures
- fermetures à glissière
- cuir de chameaux

V. PAPIERS

- Papier verre
- Papier craft
- Papier carton
- Papier journal
- Papier cellophane
- Papier calque
- Papier abrasif

VI. PINCEAUX

VII. COTONS ET LAINES

- Coton
- Coton blanchi
- Coton câblé 20/6, 20/9, 20/12
- Coton mèche 6 fils et 12/24
- Laine teintée
- Filés de laine titrage 800, 2300 7/2 NM, 7/2 SUP
- Torsadiné teinte 215

VIII. PASSEMENTERIE

- Frange
- Galants
- Biais couleur
- Dentelle

IX. CUIVRE

- Disque en cuivre ou en laiton
- Toles et bande en cuivre ou en laiton d'une largeur inférieure à 1m

X. ARTICLES DE DROGUERIE ET QUINCAILLERIE

- Peintures
- Colles
- Vernis
- Clous et vis
- Epingles et aiguilles.

XI. PARFUMERIE ARTISANALE

- Musc xylène
- Acétanlyde
- Vanilline
- Concentré base parfumante
- Gomme benjoin
- Boutons de rose sèche
- Cones et batonnets
- Cire d'abeilles
- Acetate de benzule.

XII. ROTIN ET BOIS

- Contre plaqué
- Panneau particule
- Panneau stratifié
- Panneau plaque
- Diluant
- Coulis de tiroir

XIII. DIVERS SECTEURS

- Perruque pour poupée
- Clef style
- Poignée
- Pendentif style
- Tirettes
- Cornières
- Serrures
- Fixe glace
- Paumelles
- Scie d'ajourage
- Fil de fer
- Patte glace
- Tresse tergale
- Ressort razale
- Coin en cuivre
- Bouton pression
- Tige brazale n°2, 3, 8, 10
- Tôle zinguée
- Baguette de soudure à l'étain
- Etiquette
- Scie circulaire bilame
- Verre
- Glace
- Marbre
- Corail
- Argile
- Acide sulfurique
- Acide citrique
- Acide chlorique
- Chlorure d'ammonium
- Bois d'olivier
- Huile essentielle de géranium
- Huile essentielle de jasmin
- Acritique : 15/1 - 20/1 - 50/2 - 40/1
- Fibrane 40/2 - 15/1
- Acide borique
- Fibre de verre
- Articles semi-finis en céramique, poterie et verre
- Etais en carton

Par décret gouvernemental n° 2017-145 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Jalel Smaili, contrôleur général des finances, en qualité de chargé de mission au cabinet de la ministre des finances.

Arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

La ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107 et 115,

Vu la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,

Sur proposition de collège du conseil du marché financier.

Arrête :

Article premier - Est approuvé le règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme annexé au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

Vu
Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

**Annexe à l'arrêté de la ministre des finances
portant visa du règlement du conseil du
marché financier relatif aux mesures
pratiques pour la répression du blanchiment
d'argent et la lutte contre le financement du
terrorisme**

Le collège du conseil du marché financier,

Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et notamment ses articles 107 et 115,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,

Vu le décret n° 99-2478 du 1^{er} novembre 1999, portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007 et notamment ses articles 50 bis, 65 bis, 86 nouveau et 86 bis,

Vu le décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009 et notamment ses articles 6 et 6 ter,

Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers visé par l'arrêté du ministre des finances du 29 avril 2010, tel que modifié et complété par l'arrêté du ministre des finances du 15 février 2013 et notamment ses articles 82, 84 et 152.

Décide :

Article premier - Le présent règlement fixe les mesures pratiques qui doivent être appliquées, pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme, par :

- les intermédiaires en bourse,
- les sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers.

Ci-après, désignés par « les établissements ».

Art. 2 - Au sens du présent règlement, on entend par :

- Client : client des établissements qu'il soit habituel ou occasionnel, personne physique ou entité morale. Est considéré comme client occasionnel, toute personne qui s'adresse aux établissements dans le but de préparer ou de réaliser une transaction ou une opération ponctuelle. Est considérée comme une transaction ou une opération ponctuelle, celle qui ne donne pas lieu à l'établissement d'une convention d'ouverture de compte ou de gestion.

- Entité morale : toute entité dotée de ressources propres et d'un patrimoine autonome distinct de celui de ses membres ou de associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d'un texte spécial de la loi.

- Le bénéficiaire effectif : la personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle effectivement le client ou pour le compte de laquelle une transaction ou une opération est effectuée, et ce, même en l'absence d'un mandat écrit entre le client et le bénéficiaire effectif.

- Sources fiables et indépendantes : autorités officielles centrale ou locales ou établissements financiers établis dans un pays appliquant de manière suffisante les normes internationales de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.

- Transfert électronique : toute opération de transfert de fonds par voie électronique au sens de la loi n° 2005-51 du 27 juin 2005, relative au transfert électronique de fonds.

- Les personnes exposées aux risques en raison de leurs fonctions : les personnes qui exercent ou qui ont exercé, en Tunisie ou dans un pays étranger, jusqu'à l'année précédant l'entrée en relation d'affaires, des hautes fonctions publiques ou des missions représentatives ou politiques et notamment :

1- chef d'Etat, chef du gouvernement ou membre d'un gouvernement,

2- membre d'un parlement,

3- membre d'une cour constitutionnelle, ou d'une haute juridiction dont ses décisions ne sont pas susceptibles de recours,

4- membre d'une instance constitutionnelle,

5- officier militaire supérieur,

Les mesures de vigilance à l'égard des clients

Art. 3 - Les établissements doivent s'abstenir d'ouvrir des comptes anonymes ou sous des noms fictifs.

Ils doivent, au moment de nouer la relation d'affaires, vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de sources fiables et indépendantes, l'identité complète du client, son activité, son adresse ainsi que l'objectif et la nature de la relation d'affaires et enregistrer l'ensemble des données nécessaires susceptible de l'identifier. Lorsque le client désigne une personne pour le représenter, les établissements doivent vérifier son identité complète et obtenir les données permettant de prouver la relation le liant au client, et ce, même lorsque sa désignation a eu lieu après que la relation d'affaires ait été nouée.

Dans le cas d'un client occasionnel, l'obligation de vérification de l'identité est applicable lorsqu'il réalise des transactions ou des opérations financières occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure au montant fixé par les textes réglementaires en vigueur ou sous forme de transferts électroniques que celles-ci soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations liées entre elles.

Les établissements doivent également respecter l'obligation de vérification de l'identité lorsqu' :

- il y a suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme,

- il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d'identification du client précédemment obtenues.

L'obligation de vérification de l'identité du client ne s'applique pas aux sociétés cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis et aux entreprises publiques.

Art. 4 - S'il apparaît des circonstances de la réalisation de la transaction ou de l'opération que celle-ci est effectuée ou pourrait être effectuée au profit d'un tiers, l'obligation de vérification de l'identité à la charge des établissements s'étend également au bénéficiaire effectif de la transaction ou de l'opération.

6- ambassadeur, chargé d'affaires ou consul,

7- membre des organes de direction des autorités de contrôle et de régulation,

8- membre d'un organe d'administration, de direction ou de contrôle d'une entreprise publique,

9- membre des organes de direction d'une institution internationale créée par traité ou le premier responsable de sa représentation,

10- haut responsable d'un parti politique,

11- membre des organes de direction d'une organisation syndicale ou patronale.

- Le groupe d'action financière : un organisme intergouvernemental ayant notamment pour objectifs l'élaboration de normes et la promotion de politiques relatives à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme.

- Les transactions et les opérations suspectes : les transactions et les opérations qui présentent une suspicion liées, directement ou indirectement à des fonds provenant d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes prévues par la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, ainsi que à toute tentative d'effectuer lesdites transactions ou opérations.

- La commission : la commission tunisienne d'analyses financières prévue à l'article 118 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

- Correspondant étranger fictif : banque ou institution financière étrangère ne disposant pas d'un siège social fixe pour y exercer ses activités et qui n'est pas soumise au contrôle d'une autorité de régulation. Cette définition ne s'applique pas aux établissements rattachés à une banque ou à une institution financière agréée et soumise au contrôle d'une autorité de régulation établie dans un pays appliquant de manière suffisante les normes internationales de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.

- Organisation : groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n'importe quelle durée et opérant de concert dans le but de commettre l'une des infractions prévues par la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent sur le territoire national ou à l'étranger.

Art. 5 - Sans préjudice des procédures d'ouverture des comptes au profit des clients prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent, au moins, recueillir les données suivantes dans le cas de l'identification du client, de son représentant et du bénéficiaire effectif :

Lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

- le nom complet, la date et le lieu de naissance ainsi que la nationalité,
- le numéro de la carte d'identité ou du passeport, leur date d'émission et de validité,
- l'adresse du lieu de résidence effective comportant le code postal, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse électronique,
- la profession et son adresse,
- l'objectif de la relation d'affaires et sa nature,
- un exemplaire de signature.

Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base de la carte d'identité nationale pour les tunisiens et d'une pièce d'identité officielle reconnue par les autorités tunisiennes comportant la photo, l'adresse et l'activité de son titulaire pour les étrangers.

Lorsqu'il s'agit d'une entité morale :

- La date de sa constitution, sa raison sociale ou sa dénomination, sa forme juridique et son objet social,
- Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'identifiant fiscal,
- Adresse du siège social comportant le code postal, les numéros de téléphone et de fax et l'adresse électronique. Lorsque les activités principales ne sont pas exercées au sein du siège social, il convient d'indiquer l'adresse effective d'exercice de l'activité,
- Répartition du capital,
- Identité de ses dirigeants et des personnes pouvant s'engager en son nom ainsi que les documents prouvant leur capacité à le faire avec l'obligation de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes physiques prévues par le présent article,

- Identités et adresses des principaux associés dont la participation au capital de la société s'élève au moins à 40% et des personnes qui la contrôlent lorsqu'il s'agit d'une société ou s'il s'agit d'une entité autre qu'une société, l'identité des constituants et des personnes qui exercent un contrôle effectif ou qui sont les bénéficiaires effectifs avec l'obligation de recueillir en ce qui les concerne, les données relatives aux personnes physiques prévues par le présent article,

- L'objectif de la relation d'affaires et sa nature.

Les données susvisées sont notamment vérifiées sur la base des statuts, d'un extrait du registre de commerce, d'un acte de constitution et de tout document officiel équivalent ou tout autre document émanant de sources fiables et indépendantes, lorsque l'entité morale est enregistrée à l'étranger.

Les établissements doivent consulter l'original des documents sur la base desquels ont été vérifiées les données prévues par le présent article et en obtenir des copies qui doivent être consignées dans un dossier propre à chaque client.

Art. 6 - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d'affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les organismes internationaux compétents ou par la commission nationale de lutte contre le terrorisme prévue à l'article 66 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

Ils doivent également procéder au gel des biens appartenant aux personnes ou organisations visées au paragraphe premier du présent article et faire la déclaration y afférente, conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

Art. 7 - Les établissements doivent mettre à jour régulièrement les données et les documents relatifs à l'identité de leurs clients et exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée de la relation d'affaires. La fréquence des mises à jour est déterminée en fonction du volume des transactions et des opérations réalisées par les établissements et du degré des risques auxquels ils sont exposés.

Art. 8 - Les établissements doivent, dès la publication du présent règlement, et relativement aux clients avec lesquels ils ont noué une relation d'affaires antérieures, prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions relatives à la vérification de l'identité du client, et ce, en tenant compte du degré des risques que constituent ces clients eu égard à leur identité et à la nature des opérations qu'ils réalisent et de la pertinence des données les concernant précédemment recueillies.

Art. 9 - Les établissements qui recourent à un tiers pour nouer des relations d'affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles doivent :

- S'assurer qu'il est soumis à une législation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme,

- Lui préciser par écrit les procédures à mettre en place pour vérifier l'identité des clients conformément aux dispositions du présent règlement et s'assurer de leur respect,

- Obtenir sans délai les données d'identification relatives aux clients,

- S'assurer qu'il est capable de fournir sur demande et dans les plus brefs délais, des copies des documents sur la base desquels a été vérifiée l'identité des clients et les autres documents y afférents.

Au cas où les établissements recourent à un tiers appartenant au même groupe, ils doivent s'assurer que les entités du groupe appliquent des mesures de vigilance et des procédures en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme qui couvrent le recours à un tiers pour nouer des relations d'affaires ou réaliser des transactions ou des opérations occasionnelles.

Dans le cas où le recours au tiers donne lieu à l'établissement d'une convention, celle-ci doit mentionner les obligations à la charge du tiers prévues aux tirets de 2 à 4 du paragraphe premier du présent article.

Lorsque les établissements n'ont pas pu prendre les mesures de vigilance prévues aux alinéas premier et deuxième du présent article, ils doivent s'abstenir de recourir au tiers.

Dans tous les cas, le recours à un tiers n'exonère pas les établissements de leur responsabilité en matière de respect des dispositions en vigueur relatives à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme et plus particulièrement leur responsabilité quant à la vérification de l'identité des clients.

Art. 10 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des relations d'affaires qui n'impliquent pas une présence physique des parties.

A ce titre, ils doivent :

- comparer les données recueillies auprès du client avec d'autres données émanant de sources fiables et indépendantes,

- prendre soin, dès que possible à organiser une entrevue directe avec le client,

- exiger du client qu'il réalise ses premières transactions financières via une banque établie dans un pays qui applique de manière suffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme conformément aux décisions du groupe d'action financière.

Art. 11 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des relations d'affaires avec les personnes exposées aux risques en raison de leurs fonctions et avec leurs conjoints, ascendants et descendants jusqu'au premier degré et avec les personnes qui leur sont étroitement associées notamment celles qui entretiennent des liens d'affaires étroits avec elles.

A ce titre, les établissements doivent :

- mettre en place des procédures pour vérifier si le client, son représentant ou le bénéficiaire effectif appartiennent à la catégorie des personnes visées à l'alinéa premier du présent article,

- obtenir l'autorisation des organes d'administration, de direction ou de personne habilitée à cet effet pour nouer ou poursuivre une relation d'affaires avec les personnes visées à l'alinéa premier du présent article,

- mettre en place des procédures pour déterminer l'origine des fonds des personnes visées à l'alinéa premier du présent article,

- soumettre les transactions et les opérations réalisées par les personnes visées à l'alinéa premier du présent article à une surveillance renforcée et continue.

Art. 12 - Lorsque les établissements ne parviennent pas à vérifier les données prévues à l'article 5 du présent règlement, ou si ces données sont insuffisantes ou qu'elles sont manifestement fictives, ils doivent s'abstenir d'ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d'affaires ou d'effectuer la transaction ou l'opération et envisager de faire la déclaration prévue à l'article 18 du présent règlement.

Art. 13 - Les établissements doivent s'abstenir de recevoir des fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale au montant fixé par les textes réglementaires en vigueur même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens. Ils doivent également s'abstenir de recevoir des chèques ou des virements bancaires non émis par le client ou son représentant.

Chapitre deux

Les mesures de vigilance à l'égard des transactions et des opérations

Art. 14 - Les établissements doivent examiner attentivement les transactions et les opérations effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu'elles sont cohérentes avec les données les concernant dont ils disposent, compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu'ils encourent et le cas échéant de l'origine de leurs fonds.

Art. 15 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des transactions et des opérations inhabituelles et notamment celles :

- revêtant un caractère complexe,
- portant sur un montant anormalement élevé,
- dont le but économique ou la licéité n'apparaissent pas manifestement,
- n'apparaissant pas cohérentes avec les données d'identification du client,
- réalisées par des personnes établies dans des pays qui n'appliquent pas ou appliquent de manière insuffisante les normes internationales en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme et qui sont signalés dans les communiqués du groupe d'action financière.

Les établissements doivent examiner attentivement le cadre dans lequel les transactions ou opérations inhabituelles sont réalisées ainsi que leur nature, et le cas échéant demander des informations supplémentaires concernant la raison de la transaction ou de l'opération et l'origine des fonds des clients, afin de déterminer qu'il ne s'agit pas de transactions ou d'opérations suspectes. Les résultats de l'examen doivent être consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet.

Art. 16 - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés au développement de nouveaux produits et services ou à l'utilisation de nouvelles technologies. Ils doivent le cas échéant mettre à jour les règles et les procédures relatives à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme.

Art. 17 - Les établissements doivent exercer une vigilance particulière à l'égard des transactions et des opérations réalisées via des transferts électroniques notamment lorsque :

- L'ordre de transfert électronique est donné par un client occasionnel,
- ou les transferts électroniques sont réalisés par masse dans le cadre de transactions ou d'opérations prévues à l'article 15 du présent règlement.

Les établissements doivent incorporer dans tout transfert électronique et dans les documents s'y rapportant, les informations pertinentes relatives à la transaction ou à l'opération concernée ainsi qu'au client qui a donné l'ordre de transfert et au client qui en est bénéficiaire notamment leur identité complète conformément aux dispositions de l'article 5 du présent règlement et les numéros de comptes.

Dans le cas où les informations suffisantes concernant un transfert électronique ne sont pas disponibles, les établissements doivent décider, en fonction du degré de risque, s'ils doivent s'abstenir d'exécuter le transfert ou de le recevoir.

Art. 18 - Les établissements doivent faire sans délai à la commission une déclaration écrite, conformément au modèle fixé par elle, sur toute transaction ou opération suspecte. L'obligation de déclaration s'applique également, même après la réalisation de la transaction ou de l'opération, lorsque de nouvelles informations montrent qu'elle fait partie de la catégorie des transactions ou opérations suspectes.

Les établissements doivent s'abstenir de divulguer toute information concernant la déclaration effectuée et les mesures qui en ont résultés.

Lorsqu'il y a suspicion de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, et que la mise en œuvre des mesures de vigilance risquerait d'alerter le client concerné, les établissements peuvent immédiatement faire la déclaration prévue à l'alinéa premier du présent article sans appliquer les mesures de vigilance.

Art. 19 - Les établissements doivent désigner parmi leurs dirigeants ou salariés un correspondant de la commission et son suppléant. Ils doivent communiquer au secrétariat de la commission la décision de désignation du correspondant et de son suppléant avec indication de leur qualité, fonction ainsi que les numéros de téléphone et de fax et l'adresse électronique.

Les personnes désignées doivent disposer du niveau hiérarchique adéquat, de la compétence et de l'expérience requises pour exercer leurs missions de manière indépendante et effective.

Le correspondant de la commission est chargé de l'examen des transactions et des opérations et de déclarer celles qui sont suspectes. Les résultats de l'examen sont consignés par écrit dans un registre tenu à cet effet. Les établissements doivent mettre à la disposition du correspondant de la commission l'ensemble des données, des documents et des registres nécessaires à l'exécution de ses missions.

Chapitre trois

Les mesures requises en matière d'organisation, de contrôle interne et de formation continue

Section première - Les mesures requises en matière d'organisation

Art. 20 - Les établissements doivent disposer des garanties suffisantes en matière d'organisation, de moyens techniques et humains leur permettant de respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la répression du blanchiment d'argent et à la lutte contre le financement du terrorisme. Ils doivent mettre en place des règles écrites mentionnant les procédures à suivre en ce qui concerne :

- La vérification de l'identité des clients et la constitution et la mise à jour de leurs dossiers,
- L'examen des transactions et des opérations prévues à l'article 15 du présent règlement,
- La déclaration des transactions et des opérations suspectes et la non divulgation des informations y afférentes,

- La conservation des documents.

- Les règles écrites doivent être présentées au responsable de la conformité et du contrôle interne et agréées par les organes de direction. Elles doivent être communiquées aux agents de l'établissement et notamment ceux qui sont en contact direct avec les clients.

Art. 21 - Les établissements doivent établir une cartographie des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, et ce, notamment au regard de la nature des transactions et des opérations qu'ils réalisent et de la catégorie des clients avec lesquels ils traitent. Cette cartographie doit être mise à jour régulièrement.

Art. 22 - Les établissements doivent veiller à l'application par leurs succursales et leurs filiales établies à l'étranger des mesures de vigilance requises en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Ils doivent informer sans délai le conseil du marché financier lorsque la législation des pays où sont établis leurs succursales et leurs filiales ne permet pas l'application des mesures de vigilance.

Lorsqu'il y a une différence entre les mesures de vigilance prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur et celles appliquées dans le pays d'accueil, les établissements doivent veiller à ce que leurs succursales et leurs filiales appliquent les mesures de vigilance les plus contraignantes dans la limite de ce que permettent les lois et les règlements du pays d'accueil.

Art. 23 - Lorsque les établissements nouent des relations avec un correspondant étranger pour réaliser des transactions et des opérations soit pour leur propre compte soit pour le compte de leurs clients, ils doivent mettre en place les procédures nécessaires afin de respecter les mesures de vigilance prévues à l'article 111 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

Les établissements doivent s'abstenir de nouer ou de poursuivre une relation avec un correspondant étranger fictif ou avec des établissements autorisant des correspondants étrangers fictifs à utiliser leurs comptes.

Art. 24 - Sans préjudice des délais de conservation des documents prévues par les textes réglementaires régissant le marché financier, les établissements doivent conserver les dossiers des clients et les documents y afférents ainsi que tous les documents et les informations relatives aux transactions et aux opérations réalisées sur un support électronique ou papier conformément aux dispositions de l'article 113 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.

Lorsque les établissements ont recours à un tiers pour nouer des relations d'affaires avec les clients ou pour réaliser des transactions et des opérations occasionnelles pour eux, ils doivent veiller au respect par ce tiers des délais de conservation légaux.

Section deux - Les mesures requises en matière de contrôle interne et de formation continue

Art. 25 - Les établissements doivent instaurer des procédures de contrôle interne pour vérifier le degré d'efficacité des mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme. Les opérations de contrôle doivent se dérouler selon une fréquence qui prend en compte la nature, l'étendue et le degré de complexité des transactions et des opérations réalisées par les établissements.

La justification de la fréquence choisie pour réaliser les opérations de contrôle ainsi que les résultats de ces opérations doivent être consignés dans le rapport du responsable de conformité et de contrôle interne et les organes de direction doivent en être informés.

Art. 26 - Les établissements doivent préparer et réaliser des programmes de formation continue destinés à leurs agents. Ces programmes doivent notamment expliciter les aspects suivants :

- les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme,

- les méthodes et les techniques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et les moyens de les détecter,

- les modalités de déclaration des transactions et des opérations suspectes et de respect des obligations de confidentialité,

- les procédures à suivre pour traiter avec les clients suspects.

Chapitre quatre

Les obligations d'information à l'égard du conseil du marché financier

Art. 27 - Les établissements doivent informer le conseil du marché financier dans un délai d'un mois suivant la fin de chaque semestre du nombre des déclarations de transactions et d'opérations suspectes effectuées à la commission et de leur teneur. Ces informations doivent être consignées dans le rapport du responsable de la conformité et du contrôle interne.

Art. 28 - Les établissements doivent déposer au conseil du marché financier dans un délai ne dépassant pas 6 mois de la publication du présent règlement, les règles écrites fixant les mesures de vigilance en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.

Ils doivent également déposer dans un délai ne dépassant pas un an de la publication du présent règlement la cartographie des risques relatifs au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Ses mises à jour doivent être communiquées sans délai au conseil du marché financier.

Art. 29 - Les établissements doivent, sans délai, mettre à la disposition du conseil du marché financier sur sa demande :

- Les registres comportant les résultats de l'analyse des transactions et des opérations prévues à l'article 15 du présent règlement et des transactions et des opérations suspectes,

- Les programmes de formation de leurs agents en matière de répression du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme avec indication de leur teneur, de la date de leur mise en place et de l'identité et des fonctions des agents qui y ont participé.

Chapitre cinq

Les sanctions

Art. 30 - Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, toute personne qui enfreint le présent règlement est passible des sanctions prévues à l'article 40 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

Par arrêté de la ministre des finances du 31 janvier 2017.

Monsieur Becher Bessadok est nommé membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère des finances en remplacement de Monsieur Ezzeddine Yousfi.

Par arrêté du ministre des finances du 31 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Tahar Bellasoued, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Banque de Tunisie et des Emirats en remplacement de Monsieur Mohamed Chokri Rjab.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DU COMMERCE**

Par décret gouvernemental n° 2017-146 du 25 janvier 2017.

Monsieur Nabil Jouadi, inspecteur en chef du contrôle économique, est nommé chef de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation d'un projet de zone commerciale et logistique à Ben Guerdane au ministère de l'industrie et du commerce, avec rang et attributions d'un directeur général d'administration centrale.

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Par décret gouvernemental n° 2017-147 du 25 janvier 2017.

Monsieur Kamel Ketari est nommé chargé de mission au cabinet du ministre des affaires locales et de l'environnement, à compter du 1^{er} novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-148 du 25 janvier 2017.

Monsieur Tarek Dorgham, administrateur général de l'intérieur, est chargé des fonctions de directeur général des affaires administratives et financières au ministère des affaires locales et de l'environnement, à compter du 5 octobre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-149 du 25 janvier 2017.

Monsieur Faouzi Sassi administrateur conseiller est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Soliman, à compter du 1^{er} janvier 2016.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 2 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Ali El Hamrouni, administrateur, est chargé des fonctions du chef de service des autorisations économiques et des marchés à la commune de Soliman.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Par décret gouvernemental n° 2017-150 du 25 janvier 2017.

Monsieur Moncef Khemiri, conseiller général en information et orientation scolaire et universitaire, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 27 août 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-151 du 25 janvier 2017.

Monsieur Adel Jarbouii, professeur principal de l'enseignement secondaire, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 2 novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-152 du 25 janvier 2017.

Monsieur Chedli Oubay est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 27 août 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-153 du 25 janvier 2017.

Madame Zoubaida Falah est nommée chargée de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 27 août 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-154 du 25 janvier 2017.

Monsieur Lassaad Chouchane est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 1^{er} novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-155 du 25 janvier 2017.

Madame Elhem Barboura, inspecteur principal des écoles primaires, est nommée chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 27 août 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-156 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Adel Haddad, inspecteur général de l'éducation, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation, à compter du 1^{er} décembre 2016.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Jalel Memmi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de directeur des services communs à l'université de Monastir.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Karim Esseyeb, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de biotechnologie de Monastir.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Walid Sbaa, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique et des mathématiques de Monastir.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Wajdi Ferchichi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des arts multimédias de Manouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Mondher Abdelli, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues appliquées et d'informatique de Beja.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Raouf Sdiri, ingénieur général, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Tarek Ben Achour, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des sciences humaines de Jendouba.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Foued Abdi, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de biotechnologie de Béja.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Khaled Ayada, professeur principal émérite classe exceptionnelle, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut préparatoire aux études d'ingénieurs de Kairouan.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Madame Imen Zrour, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences de Monastir.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Fethi Bougrine, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine dentaire de Monastir.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Habib Thameur Bouajila, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues appliquées de Moknine.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Souhail Achour, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Mahdia.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 2 janvier 2017.

Monsieur Adel Mestiri, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des finances et de fiscalité de Sousse.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 janvier 2017.

Monsieur Wassim Abbadi, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 30 décembre 2016.

Monsieur Zouhaier Trabelsi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est nommé dans le grade de maître de conférences en télécommunications à l'institut supérieur des sciences appliquées et de technologie de Mateur, à compter du 29 novembre 2013.

Décret gouvernemental n° 2017-157 du 19 janvier 2017, portant approbation du règlement des abonnements à l'eau potable.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968, portant création de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 76-21 du 21 janvier 1976,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant la loi de finances pour l'année 2013,

Vu la loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, telle que modifiée par la loi n° 2001-28 du 19 mars 2001, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004,

Vu le décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement des abonnements à l'eau, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 97-456 du 8 mars 1997,

Vu le décret n° 99-1819 du 23 août 1999, portant approbation des statuts-type des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2006-2559 du 25 septembre 2006,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu les délibérations du conseil d'administration de la SONEDE dans ses deux réunions n° 181 et n° 184 datées le 30 août 2005 et le 29 décembre 2005,

Vu l'avis de la ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est approuvé le règlement des abonnements à l'eau potable annexé au présent décret gouvernemental.

Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 73-515 du 30 octobre 1973, portant approbation du règlement des abonnements à l'eau, telle que modifié par le décret n° 74-742 du 20 juillet 1974, le décret n° 76-958 du 5 novembre 1976 et le décret n° 97-456 du 8 mars 1997.

Art. 3 - Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les contrats d'abonnements à l'eau en vigueur à la date de son entrée en vigueur et à ceux souscrits après cette date.

Art. 4 - La ministre des finances et le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Pour Contresign

La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

REGLEMENT DES ABONNEMENTS

A L'EAU POTABLE

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent règlement fixe les conditions et la réglementation relatives à la distribution de l'eau potable par la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Art. 2 - On entend par :

- La société : La société nationale d'exploitation et de distribution des eaux créée par la loi n° 68-22 du 2 juillet 1968.

- Périmètre desservi par l'eau potable : La zone territoriale, urbaine ou rurale, couverte par un réseau public de distribution d'eau potable et dont les immeubles sont raccordables audit réseau sans ou après son extension, et sans que cela ne provoque de perturbation ou de dysfonctionnement du réseau ou requiert la création de nouveaux ouvrages de production, traitement et captage d'eau ou la mise en place de conduites principales ou l'édification de nouveaux châteaux d'eau.

- Extension d'un périmètre desservi par l'eau potable : Toute création dans la zone en question de nouveaux ouvrages de production, traitement, captage, stockage ou distribution d'eau.

- Réseau public de distribution d'eau potable : Le réseau relevant de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux qui comprend des conduites principales et des conduites secondaires et leurs accessoires destinées à l'adduction de l'eau potable et qui sont installées dans le domaine public et ses dérivés ou dans les parties communes ou destinées à l'exploitation commune dans le domaine privé.

Ce réseau de distribution ne comprend pas, au sens du présent règlement, les ouvrages de production des eaux, les équipements de son épuration et son traitement, et les conduites de captage, pompage et répartition raccordant ces ouvrages aux châteaux alimentant les réseaux de distribution.

- Conduites principales de distribution : Les conduites destinées à la distribution de l'eau potable après son épuration et traitement sur lesquelles on ne peut effectuer des branchements.

- Conduites secondaires de distribution : Les conduites se ramifiant des conduites principales, sur lesquelles on peut effectuer des branchements en vue d'alimenter les abonnés en eau potable.

- Extension du réseau de distribution : L'installation de nouvelles conduites pour la distribution des eaux ou le renforcement d'un ancien réseau avec les équipements nécessaires en vue d'approvisionner un candidat à l'abonnement ou un groupe de candidats.

- Branchement : La canalisation secondaire et ses accessoires y compris le compteur à partir de la prise d'eau sur la conduite secondaire de distribution jusqu'au robinet d'arrêt située directement après compteur.

- Réseau privé : Tous équipements et canalisations situés en amont du robinet d'arrêt après compteur.

- Abonné : Toute personne physique ou morale ayant souscrit un contrat d'abonnement auprès de la société en vue d'être alimentée en eau potable par voie du réseau public de distribution des eaux.

- Abonnement : Le contrat souscrit entre la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux et l'abonné en vertu duquel elle se charge de lui fournir l'eau potable conformément à la réglementation prévue par le présent règlement.

- Compteur : Appareil de mesure appartenant à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux et mis sous la responsabilité de l'abonné pour calculer les quantités d'eau consommées.

Art. 3 - La société s'engage à approvisionner en eau potable tout candidat à l'abonnement expressément agréé par elle.

Chaque opération d'approvisionnement donne lieu à la souscription d'un contrat d'abonnement distinct.

Toutefois, la société peut, exceptionnellement, vendre l'eau directement aux usagers quelque soit leur situation juridique et leur qualité sans que cela ne fasse l'objet d'un contrat d'abonnement. La vente s'opère selon le prix fixé par arrêté du ministre chargé des ressources hydrauliques.

Art. 4 - L'approvisionnement en eau potable par la société ne s'effectue qu'à l'intérieur des périmètres desservis par l'eau potable, et ce, par voie de branchements établis au profit de ses abonnés.

Art. 5 - La société fournit à ses abonnés une eau potable conforme à toutes les conditions sanitaires prévues par les règlements techniques et les normes nationales. A défaut de normes nationales, les normes internationales dans le domaine sont adoptées.

Art. 6 - La société assure à ses abonnés la continuité de l'approvisionnement en eau potable sans interruption, et ce, hormis les cas de force majeure, pénurie des ressources hydrauliques, arrêt d'une station de production d'eau, panne du réseau public ou réalisation de nouveaux ouvrages ou travaux d'entretien.

La société procède à la notification des abonnés, par quelque moyen que ce soit, du jour et de l'heure de l'interruption ou de la perturbation de l'approvisionnement ainsi que du jour et de l'heure de sa reprise, et ce, 24 heures au moins avant la date de l'interruption ou de la perturbation s'il s'agit de travaux projetés pour l'entretien et la maintenance du réseau public. La société s'engage, par tous les moyens possibles, de notifier les abonnés de l'heure de la reprise de l'approvisionnement dans le reste des autres cas nécessitent l'interruption de l'eau.

La société s'engage à notifier, par tous les moyens audiovisuels disponibles, l'ensemble des abonnés, de la raison de l'interruption d'eau.

La société informe à l'avance les services compétents relevant du ministère chargé de la santé des travaux d'entretien et de maintenance projetés au niveau des réseaux publics.

Art. 7 - La société garantit, en toutes circonstances, la pression d'eau et sa constance pour tous les abonnés sauf dans quelques cas exceptionnels qui échappent à la volonté de la société tels que les facteurs climatiques et naturels et la réduction des ressources en eau suite à des facteurs climatiques.

Elle ne peut en outre garantir que l'air ne puisse pénétrer les canalisations, dans quelques cas exceptionnels.

Art. 8 - La société garantit la validité et le bon fonctionnement dans des circonstances ordinaires d'utilisation, de tous les équipements constituant le branchement ainsi que les compteurs mis à la disposition de ses abonnés, lors de leur installation.

Ces équipements et les réseaux doivent être composés de matériaux soumis à la réglementation en vigueur dans le domaine des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 9 - La société n'établit, aucun abonnement pour usage d'irrigation.

Chapitre II

De l'abonnement en général

Art. 10 - L'abonnement à l'eau n'est consenti qu'aux propriétaires d'immeubles.

Toute personne désirant s'abonner à l'eau, doit présenter une demande écrite au district de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux territorialement compétent et joindre à son appui les documents justifiant sa qualité en tant que propriétaire et les autorisations et documents exigés de la part des autorités administratives compétentes.

Toute personne légalement occupant un immeuble a le droit de présenter une demande d'abonnement à l'eau conformément aux mêmes conditions dès qu'elle ait obtenu une autorisation et une garantie écrites de la part du propriétaire, ou, à défaut, sur ordonnance du tribunal compétent et après paiement d'un dépôt de garantie fixé par la société et s'il y en a, de tous les sommes dues au titre de l'abonnement précédent alimentant le local objet de la demande conformément aux conditions indiquées à l'article 48 du présent règlement.

Art. 11 - Les contrats d'abonnements à l'eau ne peuvent être souscrits que dans le cadre des catégories suivantes :

- abonnements résidentiels.
- abonnements publics.
- abonnements industriels.
- abonnements commerciaux et professionnels.
- abonnements touristiques.
- abonnements administratifs.
- abonnements spécifiques classés au chapitre III.

Les abonnés sont classés selon les catégories compte tenu de leur qualité et de la nature de l'activité réellement exercée dans le local.

Art. 12 - Tout abonné désirant changer de catégorie d'abonnement est tenu d'aviser la société 15 jours au moins avant l'exercice de la nouvelle activité dans le local en présentant les documents et les motifs pour ce changement.

La société a le droit de modifier la catégorie de tout abonnement après avoir avisé l'abonné en fonction des activités qu'elle constate dans le local.

Art. 13 - Les contrats d'abonnements permanents sont consentis pour une période minimale de 6 mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même période de facturation.

La société a le droit de réviser, le cas échéant, la période minimale des abonnements ainsi que le droit de délimiter la période de facturation qui ne doit, éventuellement, pas dépasser les 6 mois.

Chapitre III

Des catégories spécifiques d'abonnements

Art. 14 - La société établit des contrats d'abonnements temporaires à l'eau pour une durée déterminée dans les cas ci-après et analogues, pour :

- exécution de travaux temporaires.
- implantation autorisée dans le domaine public.
- organisation d'expositions et activités temporaire.

La demande d'abonnement temporaire n'est consentie que lorsque le demandeur n'ait de dettes à honorer envers la société et après présentation des documents et autorisations légales requises.

En outre, le demandeur de l'abonnement doit payer, avant l'exécution de l'opération de mise en place du branchement :

- les frais exposés pour la mise en place du branchement.

- Un dépôt de garantie dont le montant est fixé par la société sur la base d'une estimation du volume de consommation.

Le bénéficiaire d'un tel abonnement est tenu d'aviser par écrit les services de la société de son intention de résilier le contrat de son abonnement.

Art. 15 - La société établit des contrats d'abonnements spécifiques au profit des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche en vue d'approvisionner leurs adhérents en eau potable.

Il est interdit à ces groupements d'utiliser l'eau fournie pour l'irrigation.

Les contrats d'abonnement ne sont accordés à ces groupements qu'après présentation d'une copie de leurs statuts.

La mise en service de l'alimentation en eau ne peut avoir lieu qu'après approbation du réseau privé du groupement par la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux, qui doit être conforme aux cahiers des charges techniques relatives à la mise en place des réseaux d'eau potable.

Les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche se chargent de l'entretien et la réparation de leurs propres réseaux à partir du robinet d'arrêt après compteur.

En cas de manquement du groupement à son obligation d'entretien, occasionnant de ce fait un gaspillage des ressources hydrauliques, les services de la société peuvent dès lors intervenir pour réparer le réseau interne, aux frais dudit groupement, après mise en demeure notifiée aux personnes dont ils ont la charge, restée sans effet après 3 jours de la date de la mise en demeure.

Art. 16 - La société contracte des abonnements spécifiques aux services des bouches et des prises d'incendie au profit des collectivités locales, l'organisme chargé de la protection civile ou les personnes qui en sont désireuses.

Les bénéficiaires de cette catégorie d'abonnement n'ont pas le droit d'utiliser les bouches et les prises mises à leur disposition que pour l'extinction des incendies.

La société est en droit de prendre des mesures techniques et réglementaires requises à cet effet.

Art. 17 - Tout abonnement spécifique en dehors des catégories ci-dessus indiquées est soumis aux mêmes dispositions régissant le reste des catégories d'abonnements.

CHAPITRE IV

Des installations

Art. 18 - Le branchement pour toute catégorie d'abonnement n'est établi que lorsque le réseau privé est validé par la société.

Art. 19 - Si l'immeuble à desservir comporte plusieurs appartements ou locaux, chaque appartement ou local doit disposer d'un abonnement à titre privatif.

Toutefois, l'immeuble n'est desservi par l'eau potable que si les installations et les travaux effectués de la part des abonnés sont approuvés par la société et sont conformes aux cahiers des charges techniques établis en la matière.

Si l'immeuble est déjà alimenté en eau par un compteur collectif avant la date de promulgation du présent règlement, le remplacement dudit compteur par des compteurs individuels n'aura lieu que lorsque les installations et les travaux intérieurs à entreprendre sont approuvés par la société.

Art. 20 - La quantité d'eau livrée aux bénéficiaires est mesurée exclusivement à l'aide de compteurs mis par la société à la disposition de ses abonnés.

L'abonné désigne l'emplacement du compteur qui doit être situé dans tous les cas à la limite de son immeuble. Pour les immeubles collectifs, l'emplacement du compteur doit être à l'intérieur des surfaces communes destinées à cet effet.

Dans tous les cas, l'emplacement du compteur doit être toujours facilement accessible pour toute intervention par les agents de la société.

Art. 21 - La société se réserve le droit de déterminer le diamètre approprié du compteur nécessaire à l'alimentation de l'abonné et elle est en plein droit de procéder, sans préavis, à son remplacement ou son re-calibrage aussi souvent qu'elle en juge nécessaire.

Art. 22 - La manœuvre du robinet de prise d'eau pratiquée sur l'entrée du branchement ou le robinet avant compteur est exclusivement de la compétence des agents de la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Art. 23 - Le branchement et ses accessoires à l'exception du compteur sont de la propriété de l'abonné.

Toutefois, il lui est interdit d'intervenir sur une partie quelconque du branchement à l'exception du robinet d'arrêt après compteur qui demeure à sa disposition.

CHAPITRE V

De l'entretien et la responsabilité

Art. 24 - La société se charge, à ses frais, des travaux d'entretien des branchements et des réparations ordinaires.

Les travaux de réparation résultant de la faute ou de la négligence de l'abonné ou de l'un de ses représentants, sont exécutés d'office par la société et aux frais de celui-ci. Des listes détaillant les dépenses ainsi engagées sont établies sur la base des dépenses réelles majorées de 15% à titre de frais généraux.

Dans le cas de renouvellement, transfert ou re-calibrage du réseau public de distribution d'eau potable à l'initiative de la société, les travaux nécessaires pour déplacer les prises d'eau sont exécutés d'office par cette dernière à ses frais. Toutefois, l'abonné ne peut exiger la remise des matériaux ou les équipements enlevés suite à ces travaux.

Si l'opération de transfert du réseau ou l'extension du périmètre desservi par l'eau potable est déclenchée à la demande d'une société publique ou privée, les sommes engagées sont à la charge totale de celle-ci, majorées de 15% à titre de frais généraux.

Les travaux de mise en place, entretien et maintenance des équipements des réseaux d'eau potable doivent être accompagnés d'une opération d'assainissement de la partie où les travaux se sont produits.

Art. 25 - Les travaux d'installation, entretien et maintenance des dispositifs de pompage et accessoires mis en place dans les immeubles collectifs (immeubles résidentiels, etc.) sont exécutés par les abonnés à leurs frais et sous leur responsabilité.

La société est dégagée de toute responsabilité quant à la rupture d'eau ou la perturbation de l'alimentation qui pourrait survenir à cause d'une panne ou un dysfonctionnement des dispositifs de pompage et accessoires.

Art. 26 - L'abonné est responsable de la conservation et la surveillance du compteur, de sa niche, de ses accessoires et de tous les dommages anormaux qui peuvent y survenir comme les dommages intentionnels et les dommages dûs à la négligence.

Art. 27 - La société a le droit de procéder, sans préavis, à la constatation de l'état du compteur et la vérification de l'exactitude de ses indications aussi souvent qu'elle le juge utile.

Elle a également droit de contrôler le réseau privé prévu à l'article 2 du présent règlement au cours de l'horaire administratif et après avoir avisé l'abonné.

Ce dernier ou son représentant n'a donc pas le droit d'interdire les agents de la société ou leur faire obstacle pendant l'accomplissement de leurs fonctions.

Art. 28 - La contestation de l'abonné de la quantité d'eau facturée ne peut être effectuée que par une demande adressée à la société visant la vérification de l'exactitude du compteur, à ses frais, lesquelles lui seront remboursés si les indications du compteur enregistrent une erreur de consommation de plus de 5 pour cent dans le sens de majoration.

La société est tenue de procéder à la vérification du compteur dans un délai ne dépassant pas 8 jours à compter de la date de réception de la réclamation de l'abonné ou son représentant et après paiement par celui-ci des sommes dues au titre de la vérification.

La société est tenue d'informer l'abonné de la date et l'heure de l'opération de vérification à laquelle il a le droit d'assister ou de se faire représenter.

L'abonné n'est redevable du paiement de la quantité d'eau facturée qu'après la réalisation de l'opération de vérification qui ne relève aucune erreur de consommation dépassant les 5 pour cent dans le sens de majoration.

Art. 29 - S'il est constaté lors de la vérification l'arrêt ou le dysfonctionnement du compteur, la société procède à son changement et la consommation sera révisée sur la base de la consommation facturée au cours de la période équivalente des 3 années précédentes.

Si le branchement en question ne date que de 3 ans, le prorata sera évalué par la société selon le cas.

Dans tous les cas, la révision de la consommation d'eau ne peut aller au-delà du trimestre antérieur à la date de réclamation ou constatation de dys-fonctionnement par la société.

Art. 30 - L'abonné ou son représentant est responsable de la conservation et la surveillance du branchement.

Il est tenu de signaler aux services de la société toute fuite, rupture ou anomalie survenues sur un élément quelconque du branchement.

Communication doit être faite par tout moyen adéquat le plus expéditif. A défaut, la responsabilité de l'abonné est engagée.

Art. 31 - La société prend à sa charge la réparation des dommages ordinaires pouvant atteindre le branchement, pour lesquels l'abonné ou son représentant ne sont pas responsables.

En revanche, tous les autres dommages, y compris ceux dont l'abonné n'en est pas responsable mais qu'il a manqué à l'obligation d'en signaler dans l'immédiat, incombent à ce dernier qui se charge des frais de leur réparation.

CHAPITRE VI

Des dépenses et des engagements financiers

Art. 32 - La société dresse pour chaque demande d'abonnement, un devis estimatif des travaux à réaliser. Les travaux ne seront commencés que lorsque l'abonné aura réglé le montant du devis précité et les dépenses découlant de la réfection de la route et des chaussées et après obtention auprès des services compétents de l'autorisation pour la traversée et après affectation des servitudes nécessaires pour la mise en place des canalisations et des équipements.

Quant aux administrations publiques et aux collectivités locales, les travaux ne seront commencés qu'après réception des services de la société d'un ordonnancement de paiement dûment visé par l'autorité habilitée à l'ordonnancement des dépenses et ce dans le cadre d'un marché de gré à gré.

Art. 33 - Les frais de raccordement au réseau public de distribution d'eau sont réglés conformément à la réglementation suivante :

1- Branchements simples ne nécessitant pas d'extension du réseau de distribution :

Le relevé estimatif comprend :

- Les frais de mise en place du branchement selon les dépenses prévues calculées d'après le bordereau des prix de la société, majorées de 15 % pour frais généraux.

- La part contributive calculée en fonction de la longueur de la façade du local sur la base de la règle de la moitié de la moyenne du coût d'un mètre à l'année calendaire précédente en tenant compte des calibres des conduites de distribution mises en place lors de l'année calendaire précédente et dont le diamètre ne dépasse pas les 300 mm.

2- Branchements nécessitant une extension du réseau de distribution :

Le relevé estimatif comprend :

- Les frais de mise en place du branchement selon les dépenses prévues calculées d'après le bordereau des prix de la société, majorées de 15% pour frais généraux.

- Les frais de l'extension du réseau de distribution selon les dépenses prévues calculées d'après le bordereau des prix de la société, majorées de 15 % pour frais généraux.

Toutefois, et en cas où la société se trouve contrainte, lors des travaux d'extension, de poser des conduites dont le calibre est supérieur au besoin de l'abonné pour des raisons techniques ou autres, ce dernier n'est exigible de payer le coût de l'extension qu'en proportion avec le coût du calibre approprié à ses besoins réels.

Art. 34 - L'abonné doit préalablement payer, à titre de consignment, un acompte sur consommation. Le montant de cet acompte est fixé par la société sur la base du diamètre du compteur et au vu de la nature et le volume de l'activité qu'exercera l'abonné dans le local.

Cet acompte comprend les estimations de la consommation prévue ainsi que les redevances fixes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour deux périodes de consommation.

Art. 35 - Les frais d'établissement du branchement y compris la part contributive et, le cas échéant, la valeur de l'extension sont réglés par les abonnés soit au comptant, soit par facilité majorée par un taux d'intérêt équivalent à celui appliqué par les institutions financières.

La limite maximale du montant pouvant être échelonné ainsi que le nombre toléré de tranches sont fixés par arrêté du ministre chargé des ressources hydrauliques.

Dans le cas de paiement par facilité, la première tranche doit être acquittée par l'abonné avant le commencement des travaux.

Le paiement par facilité est applicable exclusivement aux abonnements pour usage domestique à l'exception des abonnements au profit d'immeubles à but lucratif tel que la location.

Art. 36 - Le prix de l'eau est fixé par arrêté du ministre chargé des ressources hydrauliques.

La société détermine les redevances fixes des abonnements et les frais découlant de toutes interventions et prestations fournies à ses abonnés.

Le relevé de consommation comprend notamment le prix de la quantité de l'eau consommée les redevances fixes des abonnements, toutes les charges et les frais découlant de toutes interventions, les prestations, les taxes exigibles, les frais engagés suite

aux mises en demeure s'ils en existent, poursuites et indemnités et les montants dûs au titre des services d'assainissement. La société envoie le relevé de consommation périodiquement à l'adresse de l'abonné. Il sert suffisamment de preuve à tout recours en justice intenté en vue de son recouvrement y compris les injonctions de payer.

Art. 37 - Toutes les participations et paiements prévus aux articles précédents, ne confèrent à l'abonné aucun droit de propriété du réseau de distribution et de ses extensions ou de remboursement de frais même à titre partiel.

Art. 38 - L'abonné est tenu de payer tous les frais engagés suite aux mises en demeure, poursuites et indemnités découlant de son infraction à l'une des dispositions du présent règlement et ses textes d'application.

CHAPITRE VII

Des conditions d'usage

Art. 39 - Il est interdit à l'abonné de gaspiller l'eau mise à sa disposition par la société ou d'en user autrement que pour les fins indiquées dans le contrat d'abonnement.

Art. 40 - Il est interdit à l'abonné ou à son représentant de :

- opérer ou laisser opérer sur son réseau interne des prises d'eau au profit des tiers, même à titre de bienfaisance.

- céder sous quelque forme que ce soit à titre onéreux l'eau qui lui est livrée.

- entreprendre toute manœuvre susceptible d'apporter des changements agissant négativement sur les caractéristiques microbiologiques et physicochimiques de l'eau mise à sa disposition.

Art. 41 - Il est interdit à l'abonné ou à son représentant de :

- s'approvisionner en eau potable directement à partir du réseau public de distribution d'eau par des moyens contre-indiqués aux prescriptions et mesures prévues par le présent règlement.

- utiliser un procédé illicite quelconque à même de changer les indications du compteur ou gêner son fonctionnement normal.

- modifier la position du compteur sans le consentement de la société.

- enlever les plombs de scellement sur une partie quelconque du branchement.

Art. 42 - Il est interdit à l'abonné exploitant parallèlement un point d'eau indépendant, de le relier avec son réseau privé raccordé au réseau public de distribution d'eau potable.

En outre, tout abonné exploitant l'eau qui lui est livrée par la société, pour des usages susceptibles de contaminer le réseau public d'une façon quelconque, doit en avertir immédiatement la société afin d'être renseigné sur les mesures préventives à suivre.

Dans tous les cas, l'abonné assume toute la responsabilité quant à la contamination du réseau public ou quant au changement des spécificités microbiologiques et physicochimiques des eaux résultant desdits usages.

CHAPITRE VIII

De la constatation des infractions

Art. 43 - La constatation des infractions aux dispositions du présent règlement et l'élaboration des procès-verbaux sont effectuées par des agents de la société assermentés et habilités à cet effet.

Ces agents sont désignés individuellement et nominativement par arrêté du ministre chargé des ressources hydrauliques.

CHAPITRE IX

Des sanctions

Art. 44 - L'abonnement peut être suspendu dans les cas suivants :

1- Infraction aux dispositions du règlement des abonnements à l'eau :

La société se réserve le droit de suspendre l'abonnement et d'arrêter la fourniture lorsque l'abonné ou son représentant commet une infraction à l'une des dispositions du présent règlement, et ce, après mise en demeure par lettre recommandée lui donnant un délai de 15 jours pour remise en conformité.

Quant aux infractions faisant l'objet des articles 39, 40, 41 et 42, une fois constatées, elles donnent le droit à la société de procéder d'office et sans préavis à la suspension de l'abonnement et l'arrêt de l'alimentation, sans préjudice des poursuites judiciaires qu'elle pourra engager à l'encontre des contrevenants.

Les contrevenants ne peuvent s'y opposer ou réclamer aucun dommage et intérêt suite à la suspension de leur abonnement.

2- Défaut de paiement :

A défaut de paiement à terme échu de tout montant facturé par la société, l'effet de l'abonnement appartenant au débiteur sera suspendu et la société est en droit d'arrêter son alimentation et d'enlever le compteur après mise en demeure resté sans effet.

L'abonné est, dans tous les cas, tenu de payer les frais de mise en demeure et rappel de paiement lorsque le non paiement dans les délais légaux est établi.

Art. 45 - L'abonné dont on a suspendu l'effet de son abonnement pour les deux raisons citées à l'article précédent, a la faculté de demander, dans un délai ne dépassant pas un ans à compter de la date d'enlèvement du compteur, la relance de son abonnement après conformité au règlement des abonnements à l'eau et paiement des sommes dues ainsi que les frais de réparation des installations qui ont été endommagées.

Il est en outre tenu de payer en avance les frais d'entretien du branchement et éventuellement les tranches de la part contributive correspondante à la période de suspension de l'abonnement.

Dépassé ce délai, l'abonnement est considéré résilié définitivement.

CHAPITRE X

De la résiliation de l'abonnement

Art. 46 - L'abonné peut demander à tout moment la résiliation de son abonnement par le biais d'une demande écrite adressée par lettre recommandée au district territorialement compétent de la société avec préavis d'un mois à charge par lui d'en régler préalablement les sommes dont il est redevable.

L'abonné peut également demander par écrit l'arrêt temporaire de l'alimentation sous réserve qu'il n'y ait aucune opposition de celui qui occupe le local. En cas d'une suite positive à la demande, l'abonné n'est

toutefois pas exempt de payer les redevances, la part contributive et, s'il y aura des sommes dues au titre des relevés périodiques de consommation.

Art. 47 - En cas où le titulaire de l'abonnement n'est pas le propriétaire du local, il doit communiquer son intention de résilier son abonnement dans un délai d'un mois avant de quitter le local en vue de régulariser son compte.

Faute par l'abonné d'observer cette obligation, il perd tous ses droits d'abonnement y compris le dépôt de garantie qu'il a versé.

Il demeure néanmoins, lui et le propriétaire qui s'est porté garant en sa faveur, solidairement responsable vis-à-vis de la société de tous les obligations et engagements découlant en vertu du contrat d'abonnement.

Art. 48 - En cas de résiliation de l'abonnement pour toute raison quelconque, la remise en service de l'alimentation en eau doit faire l'objet d'un nouvel abonnement.

Si la demande de remise en service émane du titulaire de l'abonnement initial résilié ou par ses héritiers légitimes, elle ne pourra être acceptée qu'après paiement de toutes les sommes dont il est encore redevable à la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux avec les frais exposés pour la ré-exploitation du branchement.

Si la demande de remise en service émane d'un nouveau propriétaire ou un nouvel occupant du local, la société ne rétablira le service que si le demandeur consent à payer préalablement les sommes dues par l'ancien abonné, et ce, jusqu'à concurrence des dépenses qu'il y aurait à faire pour établir un nouveau branchement. Si le montant dû est inférieur au coût d'un nouveau branchement, dans ce cas il se contente de payer le montant dû avec les frais requis pour la ré-exploitation du branchement.

Art. 49 - L'abonnement n'est pas résilié pour cause de décès de l'abonné ou de transfert de la propriété du local.

La responsabilité de l'abonnement, dans ce cas, est transférée aux héritiers de l'abonné ou au nouveau propriétaire jusqu'à échéance de la durée de l'abonnement.

Il appartient à ceux-ci de formuler, dans un délai ne dépassant pas les trois mois de la date du décès ou de la vente, une demande de transfert d'abonnement pour leur compte. A défaut, ils perdent tous leurs droits sur l'abonnement initial.

Art. 50 - L'abonné a la faculté de demander au cours d'une année à compter de la date de résiliation de son abonnement l'enlèvement et la remise des composantes de son branchement à l'exception du compteur qui reste la propriété de la société, à charge par lui d'en payer les frais de ces travaux y compris les sommes dues à la suite du fonçage et de la réfection de la voie publique.

Dépassé ce délai, l'abonné perd tous ses droits de propriété sur le branchement et ses accessoires.

Par décret gouvernemental n° 2017-158 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Foued Mistiri, ingénieur général, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, et ce, à compter du 16 février 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-159 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Lotfi Zâabi, conseiller des services publics, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Par décret gouvernemental n° 2017-160 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Safouane Moualhi, assistant de l'enseignement supérieur agricole, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, complétant l'arrêté du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des obtentions végétales.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment ses articles 18 et 19,

Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-403 du 26 février 2007,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 24 juin 2000, fixant la liste des plantes susceptibles d'être protégées, les données et la méthode d'inscription des demandes et des certificats d'obtentions végétales sur le catalogue national des obtentions végétales, tel que complété par l'arrêté du 9 septembre 2004 et l'arrêté du 1^{er} mars 2010.

Arrête :

Article premier - Les tableaux annexés à l'arrêté du 24 juin 2000 susvisé, fixant la liste des genres et des espèces susceptibles de protection et la durée de protection, et fixant les dates limites de dépôt des demandes de protection ainsi que les quantités de matériel de production et de multiplication nécessaires pour l'examen des variétés sont complétés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Liste des genres et des espèces susceptibles d'être protégés et la durée de protection

Genres/Espèces (nom latins)	Durée de la protection (année)
7 - Espèces arboricoles-vigne	
Myrtille (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	25
Caroubier (<i>Cératonia selica</i>)	30
Cognassier (<i>Cydonia Mil sensu stricto</i>)	25
Manguier (<i>Magnéfira indica</i>)	25
Kaki (<i>Diospyros Kaki</i>)	25
Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>)	25

Dates limites de dépôt des demandes ainsi que les quantités de matériel de production ou de multiplication nécessaires pour l'examen des variétés

Genres/Espèces (nom latins)	Dates limites de dépôt des demandes	Quantités de matériel de production ou de multiplication à fournir
7 - Espèces arboricoles-vigne		
Myrtille (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	31 décembre	10 plants greffés
Caroubier (<i>Cératonia selica</i>)	31 décembre	10 plants greffés
Cognassier (<i>Cydonia Mil sensu stricto</i>)	31 décembre	10 plants greffés
Manguier (<i>Magnéfira indica</i>)	31 décembre	10 plants greffés
Kaki (<i>Diospyros Kaki</i>)	31 décembre	10 plants greffés
Kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>)	31 décembre	10 plants greffés

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Boumerdes du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 25 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Boumerdes du gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Boumerdes du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le délégué de Boumerdes : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Mahdia ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la municipalité de Boumerdes : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia

Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Sidi Alouane du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Sidi Alouane du gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Sidi Alouane du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le délégué de Sidi Alouane : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Mahdia ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la municipalité de Sidi Alouane : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le délégué de Mahdia : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Mahdia ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la municipalité de Mahdia : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Chiba de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Chiba de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Chiba de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le délégué de Mahdia : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Mahdia ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la municipalité de Mahdia : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Ksour Essef du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Ksour Essef du gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Guellet de la délégation de Ksour Essef du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le délégué de Ksour Essef : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Mahdia ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la municipalité de Ksour Essef : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Gharraf de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Gharraf de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued Gharraf de la délégation de Mahdia du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des membres suivants :

- Le délégué de Mahdia : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Mahdia ou son représentant : membre
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la municipalité de Mahdia : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 19 janvier 2017, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Souassi du gouvernorat de Mahdia.

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution

Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2004-24 du 15 mars 2004, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 5,

Vu le décret n° 87-1202 du 4 septembre 1987, fixant la procédure de délimitation des cours d'eau, des lacs et sebkhas relevant du domaine public hydraulique, tel que modifié par le décret n° 89-1059 du 27 juillet 1989,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015, relatif à l'ouverture des opérations de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Souassi du gouvernorat de Mahdia.

Arrête :

Article premier - La commission technique de délimitation du domaine public hydraulique procède, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de publication du présent arrêté, aux opérations préparatoires de délimitation du domaine public hydraulique d'Oued El Maleh de la délégation de Souassi du gouvernorat de Mahdia.

Art. 2 - La commission technique prévue à l'article premier du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le délégué de Souassi : président,
- le commissaire régional au développement agricole de Mahdia ou son représentant : membre,
- le chef d'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia : membre,
- un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières : membre,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire : membre,
- un représentant de la municipalité de Souassi : membre,
- un agent technicien assermenté de l'office de la topographie et du cadastre : membre.

Art. 3 - Le président de la commission convoque ses membres pour se rendre sur les lieux afin de reconnaître les limites proposées par les services techniques, recevoir les observations des riverains et entendre les personnes qu'elle jugera aptes à lui fournir des éclaircissements susceptibles d'enrichir ses travaux.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de l'arrondissement des ressources en eau du commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Art. 4 - Est abrogé l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 janvier 2015 susvisé.

Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*

Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Arrêté du ministre agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 25 janvier 2017, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le ministre de l'agriculture des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 20 16-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'attachés d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles, le 16 mars 2017 et jours suivants, un concours externe

sur épreuves pour le recrutement de (5) attachés d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques dans les établissements suivants :

- l'institut national des sciences et des technologies de la mer,
- l'institut national des recherches agronomiques de Tunisie,
- l'institut de l'olivier,
- l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet,
- l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 2 - La liste d'inscription des candidatures sera close le 16 février 2017.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 janvier 2017.

*Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche*
Samir Attaieb

Vu

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Par arrêté du ministre agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 21 décembre 2016.

Les cadres, dont les noms suivent, sont chargés des emplois fonctionnels aux quelques commissariats régionaux au développement agricole, et ce, conformément aux indications du tableau suivant :

Structure	Nom et prénom	Grade	Emploi fonctionnel	Avantages
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Ramzi M'laouah	Ingénieur en chef	Chef de division des études et du développement agricole	Directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Nabeul	Lotfi Boujmil		Chef d'arrondissement des ressources en eau	Sous-directeur d'administration centrale
Commissariat régional au développement agricole de Mahdia	Abdelkader Ben Slimène			
Commissariat régional au développement agricole de Ben Arous	Rached Chiboub	Technicien en chef	Chef d'arrondissement des sols	
Commissariat régional au développement agricole de Zaghouan	Ahmed Mohamed	Ingénieur principal	Chef d'arrondissement des études et des statistiques agricoles	

Par arrêté du ministre agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 30 décembre 2016.

Monsieur Kamel Dridi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division administrative et financière au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 2 janvier 2017.

Monsieur Hamouda Ben Salim, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division administrative et financière au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 10 janvier 2017.

Monsieur Abdelmajid Abbès, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de reboisement et de la protection des sols au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Décret gouvernemental n° 2017-161 du 31 janvier 2017, fixant les conditions du bénéfice du programme du premier logement, les modalités, les conditions du bénéfice du prêt bonifié pour couvrent de l'autofinancement et les procédures de son octroi.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des finances et du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant approbation des statuts de la société nationale immobilière de Tunisie (S.N.I.T), ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 59-58 du 17 mai 1959,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l'année 2017 et notamment son article 61,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, tel que modifié par le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe, dans les limites des crédits prévus, les conditions du bénéfice du programme du premier logement, mentionné ci-après « le programme » et les modalités, les conditions du bénéfice du prêt bonifié pour couvrent de l'autofinancement et les procédures de son octroi.

Art. 2 - Les crédits alloués par le budget de l'Etat sont transférés par tranches en fonction des besoins au profit du programme, à un compte spécial ouvert à cet effet aux livres de la Banque centrale de Tunisie.

Art. 3 - Est considéré premier logement au sens du présent décret gouvernemental, le nouveau logement destiné à l'habitation principale, composé au moins de deux chambres et un salon et réalisé par un promoteur immobilier agréé par le ministère chargé de l'habitat et dont le prix de cession ne dépasse pas 200 mille dinars.

Art. 4 - Dans le cadre de ce programme, les logements sont fournis à partir du produit foncier des promoteurs immobiliers, des logements réalisés ou en cours d'exécution ou programmés.

Dans le but de consolider le programme, l'Etat peut fournir des terres relevant de son domaine privé, et ce conformément aux dispositions du décret n° 90- 1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat ou

bien des terrains produits par les entreprises publiques opérantes dans le domaine d'aménagement des terrains et leur cession au profit des promoteurs immobiliers afin de réaliser des logements qui répondent aux conditions de ce programme.

Art. 5 - Les familles qui ne possèdent pas un logement et dont le revenu familial mensuel brut varie entre 4,5 et 10 fois le salaire minimum professionnel garanti, bénéficient des interventions de ce programme à condition que le bénéficiaire ou son conjoint soit salarié.

Art. 6 - Dans le cadre du programme, l'Etat couvre l'autofinancement sous la forme d'un prêt bonifié conformément aux conditions énoncées dans le tableau suivant :

Montant maximum du prêt	Période de grâce	Durée de remboursement de prêt après expiration de la période de grâce	Taux d'intérêt	Garantie
20% du prix de cession à condition qu'il ne dépasse pas 40 mille dinars	5 ans, sans intérêt avant la date de remboursement du prêt	7 ans	2%	hypothèque au profit de l'établissement de financement de l'acquisition du logement.

Art. 7 - Le bénéficiaire d'un logement dans le cadre de ce programme, ne peut le céder qu'après l'expiration de douze ans à compter de la signature de l'acte de vente et le paiement de la totalité du montant du prêt attribué principal et intérêts au titre d'autofinancement.

Dans le cas où l'immeuble est cédé pendant les douze ans citées ci-dessus, le bénéficiaire doit rembourser le montant d'autofinancement avec un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt du prêt accordé par la banque calculé à partir de la date d'obtention du montant d'autofinancement.

Art. 8 - Les montants échus et non remboursés à terme au titre de prêt bonifié seront alourdis par le taux d'intérêt appliqué au prêt bonifié majorés de 1%.

Art. 9 - Tout intéressé par l'acquisition d'un logement dans le cadre de ce programme, doit contacter le promoteur immobilier concerné qui a un projet inclu dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

Cette liste sera actualisée automatiquement suivant le produit fourni par les promoteurs immobiliers dans le cadre dudit programme et mise à la disposition des acquéreurs potentiels.

Tout intéressé par l'acquisition de logement doit obtenir un document suivant un modèle prédestiné prouvant la réservation à son profit du logement. Ce document comprend des données concernant la résidence, le numéro du logement, la superficie couverte y compris les parties communes, le prix du mètre carré couvert et le prix de vente du logement.

Le promoteur immobilier ne peut en aucun cas réclamer des avances au titre d'autofinancement.

Art. 10 - Tout intéressé par l'acquisition d'un logement dans le cadre de ce programme doit, après avoir déterminé son choix, contacter la banque pour constituer le dossier du prêt pour le financement de processus d'acquisition.

La banque se charge de l'étude du dossier suivant les procédures bancaires et conformément aux conditions d'octroi du montant d'autofinancement.

Art. 11 - Les montants alloués au titre d'autofinancement sont transférés par la Banque centrale de Tunisie à la banque suite à sa demande jointe par son accord préalable de financement de l'acquisition de logement.

Art. 12 - La banque se charge du suivi de remboursement des prêts octroyés au titre d'autofinancement et leur transfert périodiquement auprès de la Banque centrale de Tunisie.

La Banque centrale de Tunisie doit soumettre aux ministères des finances et de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire des rapports trimestriels relatifs aux utilisations des ressources du programme et les remboursements effectués.

Art. 13 - Les obligations de chaque intervenant dans le programme sont fixées en vertu d'une convention conclue entre le ministère des finances et le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et les banques impliquées dans le programme.

Cette convention fixe également les modalités d'application des opérations visées aux articles 9, 10 et 11 du présent décret gouvernemental.

Art. 14 - La ministre des finances, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 31 janvier 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de
l'aménagement du territoire
Mohamed Salah Arfaoui

MINISTERE DE LA SANTE

Par décret gouvernemental n° 2017-162 du 25 janvier 2017.

Madame Najoua Khouaja épouse Ben Naceur est nommée chargée de mission au cabinet de la ministre de la santé, à compter du 1^{er} décembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-163 du 25 janvier 2017.

Madame Sinda El Bahri, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en pharmacie, est nommée chargée de mission au cabinet de la ministre de la santé, à compter du 1^{er} décembre 2016.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 6 janvier 2017.

Monsieur Mourad Ben Dhiab, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires sociales du 6 janvier 2017.

Monsieur Adel Chaabani, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité du contrôle à la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-4650 du 10 décembre 2011, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

Par décret gouvernemental n° 2017-164 du 25 janvier 2017.

Madame Maha Khatrouch, conseiller des services publics, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Par décret gouvernemental n° 2017-165 du 25 janvier 2017.

Monsieur Boubaker Salah Abidi est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Par décret gouvernemental n° 2017-166 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Salah Mahjoub en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, à compter du 1^{er} novembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-167 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Imed Turki, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, à compter du 1^{er} février 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-168 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Khaled Ben Yahia en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi à compter du 1^{er} octobre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-169 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Mohamed Oussama Alioua en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, à compter du 1^{er} novembre 2016.

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Par décret gouvernemental n° 2017-170 du 25 janvier 2017.

Madame Rim Rouis, professeur principal émérite, est nommée chargée de mission au cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-171 du 25 janvier 2017.

Madame Rim Rouis, professeur principal émérite, est nommée chef du cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-172 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Youssef Benibrahim, conseiller des services publics, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-173 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Youssef Benibrahim, conseiller des services publics, en qualité de chef de cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2016.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 31 janvier 2017.

Monsieur Noômane Hamrouni, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur à l'unité de gestion par objectifs au ministère des affaires culturelles pour la réalisation du projet de la réforme de la gestion du budget de l'Etat.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2014-3503 du 17 septembre 2014, est accordé à l'intéressé le rang et les avantages de directeur d'administration centrale

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 31 janvier 2017.

Monsieur Slim Derguechi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur à l'unité d'encadrement des investisseurs au ministère des affaires culturelles.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, est accordé à l'intéressé, le rang et les avantages de directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires culturelles du 31 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Najib Bedhiafi, professeur principal d'animation culturelle, est chargé des fonctions d'inspecteur en chef à l'inspection générale au ministère des affaires culturelles, à compter du 22 novembre 2016.

MINISTERE DU TRANSPORT

Par décret gouvernemental n° 2017-174 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de Monsieur Habib Toumi, conseiller des services publics, en qualité de chargé de mission au cabinet du ministre du transport, à compter du 22 septembre 2016.

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sports et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 31 janvier 2017.

Madame Hejra Hkiri épouse Allouchi, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef du centre des recherches et de documentation à l'institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Ksar Saïd au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

En application des dispositions de l'article 14 de décret n° 2009-2648 du 14 septembre 2009, l'intéressée bénéficie de la fonction de sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA GOUVERNANCE

Par décret gouvernemental n° 2017-175 du 25 janvier 2017.

Monsieur Malek Kochlef, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la fonction publique et de la gouvernance, à compter du 1^{er} janvier 2017.

Par décret gouvernemental n° 2017-176 du 25 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Cherif, conseiller des services publics, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la fonction publique et de la gouvernance, à compter du 12 octobre 2016.

Par décret gouvernemental n° 2017-177 du 25 janvier 2017.

Monsieur Mohamed Ridha Mlika, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale au ministère de la fonction publique et de la gouvernance.

Par décret gouvernemental n° 2017-178 du 25 janvier 2017.

Madame Imen Rafrafi épouse Hafsi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur général d'administration centrale au ministère de la fonction publique et de la gouvernance.

Par décret gouvernemental n° 2017-179 du 25 janvier 2017.

Madame Ilhem Chaari épouse Setti, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur général d'administration centrale au ministère de la fonction publique et de la gouvernance.

Par décret gouvernemental n° 2017-180 du 25 janvier 2017.

Monsieur Fethi Ben Moussa, analyste en chef, est chargé des fonctions de directeur général d'administration centrale au ministère de la fonction publique et de la gouvernance.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Par décret gouvernemental n° 2017-181 du 25 janvier 2017.

Monsieur Rejab Bessourour, conseiller rapporteur en chef, est nommé chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret gouvernemental n° 2017-182 du 25 janvier 2017.

Est mis fin à la nomination de messieurs dont les noms suivent, en qualité des chargés de mission au cabinet du secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières selon le tableau ci-dessous :

Non et prénom	Date fin de nomination
Zakaria Dhib	à compter du 1 ^{er} septembre 2016
Nabil Abidi	à compter du 1 ^{er} novembre 2016

مجلة الواجبات المهنية
للمهندسين المعماريين

2016

الثلث، 8,000 د

ردم ك، 1 - 168 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ردم ك 1-168-39-9973-978

الحجم : 13 X 20

الثلث : 8,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-168-1

Format : 20 X 13

Prix : 8,000 D

CODE
DES DEVOIRS PROFESSIONNELS
DES ARCHITECTES

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 168 - 1

Prix : 8^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

حُرِّيَّةُ التَّبْعِيرِ
وَنُصُوصُ مَلْحَقَاتِهِ

2016

الْثَمَنُ : 12,000 د

رَدْمُ ك : 8 - 185 - 39 - 9973 - 978

مَنْشُورَاتُ الطَّبْعَةِ الرَّسْمِيَّةِ لِلْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ



مَنْشُورَات : 2016

ر د م ك 978-9973-39-185-8

الحجم : 13 X 20

الْثَمَنُ : 12,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-185-8

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

LA LIBERTE D'EXPRESSION
ET TEXTES ANNEXÉS

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 185 - 8

Prix : 12^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مجلة
المرافعات المدنية والتجارية

2016

العدد 7 - 39 - 9973 - 978 9,000 د

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

العدد 7 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

العدد : 9,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-096-7

Format : 20 X 13

Prix : 9,000 D

CODE
DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 096 - 7

Prix : 9^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى العدد 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.

مَجَلَّة
التَّجَارَةُ الْبَحْرِيَّة

2016

الْثَّمَنُ : 12,000 د

ر د م ك 9 - 063 - 39 - 9973 - 978

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية



منشورات : 2016

ر د م ك 9 - 063 - 39 - 9973 - 978

الحجم : 13 X 20

الْثَّمَنُ : 12,000 د

Edition : 2016

I S B N : 978-9973-39-063-9

Format : 20 X 13

Prix : 12,000 D

CODE
DE COMMERCE MARITIME

2016



ISBN : 978 - 9973 - 39 - 063 - 9

Prix : 12^d,000



Publications de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

* Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة.

* يضاف إلى الثمن 500 مليم (طابع جبائي) على كل فوترة.



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus